

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6027/2534

นาง อุไรวรรณ ฤณ สาย ชู
นาง ทองหล่อ สาย ชู

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 254

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า สมควรถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ ไม่มีประเด็นเรียกร้องแบ่งเอาทรัพย์สินมรดก ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิขอคุ้มครองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 254 ขอให้ผู้ร้องแสดงบัญชีเงินได้จากการขายที่ดินทรัพย์สินมรดกและนำเงินดังกล่าวมาวางศาล ทั้งขออายัดการโอนที่ดินทรัพย์สินมรดกแปลงอื่น ตามคำแถลงคัดค้านของผู้ร้องรับว่าไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกและได้โอนขายที่ดินทรัพย์สินมรดกไปจริง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสืบพยานผู้ร้อง เพราะเป็นการฟุ่มเฟือย ชักช้าไม่ทำให้ประเด็นเปลี่ยนแปลงไป ศาลชั้นต้นชอบที่จะงดสืบพยานของผู้ร้องได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง.

คดีสืบเนื่องจากศาลมีคำสั่งให้นางอุไรวรรณ ฤณ สาย ชู ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายจำนงค์ สายชู ผู้ตายและมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่านับแต่นางอุไรวรรณ ฤณ สาย ชู ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกมิได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกโดยไม่มีเหตุอันสมควรและได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 762 แขวงบางมดเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเหตุ

จำเป็นอันเร่งด่วนและมีได้ปรึกษาหารือกับทนายท กกับขายในราคาต่ำกว่าราคาท้อง
ตลาดก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกต่อไป ขอให้มืคำสั่งถอนผู้
ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่สามารถจัดทำบัญชีทรัพย์สินในระยะเวลา
รวดเร็วได้เพราะผู้ร้องสืบทราบว่าผู้คัดค้านปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินมรดก ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างติดตามรวบรวมทรัพย์สินอีกทั้งทนายทของผู้ตายมีสิทธิรับมรดกแทนที่ผู้ตาย
ในทรัพย์สินมรดกของนายเนย สายชู บิดาผู้ตายซึ่งตายเมื่อเดือนสิงหาคม ศกนี้
(2531)ด้วย ผู้คัดค้านฉ้อฉลทรัพย์สินมรดกไป เหตุที่ผู้ร้องมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
เนื่องจากการกระทำของผู้คัดค้าน การขายที่ดินนั้นได้กระทำโดยสุจริตและโดยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้จัดการมรดก การขายที่ดินเกิดจากการที่ผู้คัดค้านปล่อยให้ผู้ร้อง
ขาย ขอศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกต่อไป

ระหว่างการไต่สวนของศาลชั้นต้น ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราว
ก่อนพิพากษา โดยให้ผู้ร้องแสดงบัญชีเงินได้จากการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 762 แขวง
บางมด และให้นำเงินดังกล่าวมาวางศาลกับขอให้อายัดการโอนโฉนดที่ดินเลขที่
5279 แขวงท่าข้าม(ศิระกระบือ) เขตบางขุนเทียน โดยคำขอฉุกเฉิน ศาลชั้นต้น
ไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินโฉนดเลขที่762 แขวง
บางมด มาวางศาลคำขออื่นให้ยก

ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานผู้คัดค้านได้ 1 ปากแล้วเลื่อนไปถึงวันนัดมีคำสั่งว่าคดี
พอวินิจฉัยได้ ให้งดไต่สวนพยานผู้คัดค้านและพยานผู้ร้อง แล้วมีคำสั่งให้ถอนผู้ร้อง
ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายจำนงค์ สายชู ส่วนวิธีการชั่วคราวที่ศาลสั่ง
นั้นให้มีผลต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้คัดค้าน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้อง ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามที่ผู้ร้องฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ให้ถอนผู้จัดการมรดกโดยวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีพฤติการณ์กระทำไม่ชอบด้วยหน้าที่ ขายที่ดินทรัพย์มรดก 1 แปลงโดยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่บอกให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นทายาททราบ ไม่ทำบัญชีทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่กำหนดสื่อถึงความไม่สุจริตหรือความสามารถอันเห็นประจักษ์ ผู้ร้องไม่เห็นด้วย เพราะศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานของผู้ร้อง เหตุที่ไม่สามารถจัดทำบัญชีทรัพย์มรดก เพราะผู้คัดค้านปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์มรดกไว้ จึงไม่สามารถทำบัญชีทรัพย์และการสืบพยานผู้ร้องจะพิสูจน์แสดงได้ว่าผู้ร้องมิได้ทุจริต และมีความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1731 ที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานของผู้ร้องไม่สมควรฟังข้อเท็จจริงก่อนนั้น เห็นว่า ตามคำแถลงคัดค้านของผู้ร้องได้รับว่าไม่ได้ทำบัญชีทรัพย์มรดกและได้โอนขายที่ดินทรัพย์มรดกไป 1 แปลงจริง จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องให้ผู้ร้องสืบพยานต่อไป เพราะจะเป็นการฟุ่มเฟือย ชักช้า ไม่ทำให้ประเด็นเปลี่ยนแปลง ที่ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานของผู้ร้องจึงชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคสอง และมีปัญหาตามที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องกับผู้คัดค้านพิพาทกันว่าสมควรถอนผู้ร้องออกเสียจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกในการแบ่งมรดก ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ผู้คัดค้านไม่เห็นด้วย เพราะผู้ร้องจัดการสื่อไปในทางสุจริต ก่อความเสียหายแก่ผู้คัดค้านและทายาทอื่นผู้คัดค้านหรือทายาทอื่นอาจฟ้องผู้ร้องได้ กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 นั้นเห็นว่าประเด็นคดีนี้มีว่า สมควรถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายจำนงค์

สายชู ผู้ตายหรือไม่เท่านั้น ไม่มีประเด็นเรียกร้องแบ่งเอาทรัพย์สินมรดก การขอ
คุ้มครองชั่วคราวตามคำร้องของผู้คัดค้านซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดก
จึงไม่มีประเด็น ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้คัดค้านอาจฟ้องผู้ร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งต่างหากที่จะไปว่ากล่าวกันใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้..."

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ